

1504055-46.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Guilherme Augusto de Oliveira Barna

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... pública, após a consumação do crime de roubo, tratando-se, pois, de crimes autônomos.

Assim, de rigor, nos termos da denúncia.

Passa-se à aplicação da pena em relação ao crime de roubo.

Fixo a pena base do crime de roubo acima do mínimo legal, ou seja, em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa, em razão dos maus antecedentes.

Na segunda fase, reconheço a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1504055-46.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504055-46.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE ANDRE DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guilherme Augusto de Oliveira Barna

Vistos.

FELIPE ANDRÉ DE SOUZA (RG: 44544610/SP) foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal e no artigo 15, caput, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal:

porque no dia 18 de fevereiro de 2022, por volta das 14h03min, na Rua Vitor Hugo, 166, Pari, nesta cidade e comarca de São Paulo, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, teria subtraído para si uma pochete contendo R\$ 2.759,00 (dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais), pertencentes a Maria Luz Marca Cusi; e

porque, no dia 18 de fevereiro de 2022, após o fato acima, na Rua Vitor Hugo, Pari, nesta cidade e comarca de São Paulo, o acusado, utilizando o revólver calibre 38 nº 303501, de uso permitido, teria disparado referida arma de fogo na via pública e em lugar habitado.

O acusado foi preso em flagrante (fls. 04) e sua prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo de Plantão (fls. 57/60).

A denúncia foi recebida (fls. 86) e o réu, citado (fls. 97).

A Defesa apresentou resposta à acusação (fls. 102/103), mantendo-se o recebimento da denúncia (fls. 104).

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas e as testemunhas policiais; ao final, o réu foi interrogado.

Após, as partes apresentaram alegações finais.

É o relatório. Fundamento e decido.

No tocante à preliminar de nulidade do interrogatório do réu em relação à suposta violação do artigo 188 do Código de Processo Penal, constato que a mesma não merece prosperar.

Tenho que o interrogatório possui 3 (três) fases: de qualificação, de individualização e de mérito.

Pois bem.

No caso em apreço, o interrogatório colhido em audiência foi gravado pelo sistema audiovisual no SAJ e, de sua análise, é possível observar que este juízo formulou os questionamentos iniciais e, logo em seguida, foi dada oportunidade para as partes indagarem diretamente o acusado, evidenciando proceder imparcial.

Posto isso, não se vislumbra irregularidade alguma. Não se pode desconsiderar que o juiz é o destinatário último da prova, pois a apreciará por ocasião da prolação da sentença, de modo que a lei processual penal faculta-lhe poderes de instrução para a busca da verdade real.

Demais disso, eventual inobservância do tanto quanto previsto no artigo 188 do Código de Processo Penal caracterizaria vício relativo, devendo ser arguido mediante a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte. Em situação análoga já restou decidido: "(...) a inobservância do procedimento previsto no parágrafo único do art. 212 do CPP pode gerar, quando muito, nulidade relativa, cujo reconhecimento não prescinde da demonstração do prejuízo para a parte que a suscita" (STF - RHC nº 122.467/SP - Segunda Turma - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - Julg. 3.6.2014).

Dessa forma, além de se caracterizar como melhor prática processual a forma como foi conduzida a instrução processual, não se comprovou a existência de eventual prejuízo ao acusado.

Embora a violação às formalidades do interrogatório judicial possa constituir nulidade relativa para uns e absoluta para outros, o STF tem exigido a demonstração do prejuízo para qualquer espécie de nulidade (absoluta ou relativa).

Por fim, de se registrar que o interrogatório é meio de defesa, de modo que o réu sequer é obrigado a responder a qualquer pergunta que lhe é feita. Ou seja, mesmo que perguntado sobre os fatos pelo magistrado, o acusado poderá permanecer em silêncio, de modo que em nenhuma hipótese este silêncio poderia ser levado em seu desfavor no momento de o juiz proferir a sentença.

Dessa forma, REJEITO a preliminar aventada e passo à análise do mérito.

A materialidade delitiva está comprovada: boletim de ocorrência (fls. 05/08); auto de reconhecimento de pessoa (fls. 27); auto de entrega (fls. 28); auto de exibição e apreensão (fls. 29); laudo (fls. 114/115), laudo pericial de fls. 152/156, bem como pelas provas orais a seguir analisadas.

A vítima Maria Luz Marca Cusi reconheceu o réu em juízo como o autor do roubo. Ela declarou que possui uma loja de roupas e que na data dos fatos estava atrás do balcão de sua loja, quando o indiciado entrou falando ao celular e perguntando por uma pessoa de nome "Luiza". Disse que lhe informou que não conhecia e ele saiu do local, mas logo em seguida o indiciado entrou na loja novamente, dessa vez anunciando o assalto com a arma de fogo em mãos e apontando para ela e para o alto. Disse que ele exigia que passasse sua pochete, dizendo que, caso não o fizesse, iria matá-la. Relatou que entregou a pochete com a quantia mais ou menos de R\$ 2.600,00 dentro e o indiciado saiu correndo do local. Disse que foi atrás dele gritando "ladrão, ladrão" e viu na calçada, enquanto corria, ele efetuar dois disparos para o alto. Afirmou que aproximadamente 5 minutos depois, soube por populares que a polícia militar havia detido o indiciado a poucos metros do local,

se dirigiu para lá e reconheceu com absoluta certeza o indicado como autor do roubo e dos disparos ocorrido momentos antes.

A testemunha policial Júlio Cesar Sabino declarou que na data dos fatos estava em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, quando ouviu um estampido similar a disparo de arma de fogo e logo em seguida ouviu um segundo barulho de disparo de arma de fogo e começou a ver populares correndo. Relatou que, em seguida, observou o indiciado passar correndo com uma arma na mão apontada para o alto, e junto com seu parceiro se colocou no seu encalço. Disse que após alguma perseguição, aproximadamente 2 quadras, o indiciado se abrigou atrás de um veículo e jogou a pochete com a arma dentro de um bueiro ao seu lado. Informou que conseguiu deter e algemar o acusado, e após abrir o bueiro encontrou a pochete da vítima com o dinheiro e a arma dentro. Disse que, logo em seguida, ainda no local, compareceu a vítima, que indicou que havia acabado de ser roubada pelo indiciado, e assim, conduziu todos à delegacia.

A testemunha policial Marcos Frizanco Júnior, em seu termo de depoimento, declarou que estava em patrulhamento de rotina com seu parceiro quando ouviram dois disparos de arma de fogo e logo em seguida viram o acusado passar correndo com uma arma na mão apontada para o alto, e junto com seu parceiro se colocou no seu encalço. Disse que após alguma perseguição, aproximadamente 2 quadras, o indiciado se abrigou atrás de um veículo e jogou a pochete com a arma dentro de um bueiro ao seu lado. Relatou que detiveram e algemaram o acusado, e após abrir o bueiro encontrou a pochete da vítima com o dinheiro e a arma dentro. Disse que logo em seguida ainda no local, compareceu a vítima que indicou que havia acabado de ser roubada pelo indiciado, assim, conduziu todos à delegacia.

O acusado, em seu termo de interrogatório confessou o roubo, mas negou ter atirado para cima com o armamento que praticou a subtração.

Diante do contexto probatório formado no curso da instrução criminal, tendo em vista o depoimento uníssono da vítima e a prisão em flagrante, a condenação do réu é de rigor, pois a conduta criminosa imputada a ele restou cabalmente comprovada, conforme se passará a expor.

Como é cediço, as palavras do ofendido e testemunha não devem ser desqualificadas, principalmente em casos de crimes patrimoniais nos quais não se comprovou qualquer animosidade que desautorizasse o teor de suas declarações.

Nesse sentido: É clara a posição destacada pelo d. Procurador de Justiça, de que o depoimento da vítima, quando se trata principalmente de crimes contra o patrimônio, é extremamente importante e válido, sendo que esta tem total interesse localizar o verdadeiro culpado. Saliente-se que em crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo é o de que a palavra da vítima prepondera sobre as negativas dos acusados, sendo preciosa e bastante no identificar os autores do delito, pois, incidindo sobre o proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes. (TJSP, Apelação Criminal nº.990.08.074385-6, 5ª Câmara de Direito Criminal, Relator Marcus Zanuzzi, julgado em:04/12/2008).

Conforme relato da vítima, enquanto exercia atividade laboral rotineira, observou um indivíduo, ora acusado, adentrar no estabelecimento falando ao telefone e indagando sobre um "Luiza". A vítima respondeu que não conhecia tal pessoa e o sujeito se retirou do local, no entanto, pouco tempo depois, retornou armado e anunciando o roubo. Após ameaçar a vítima diretamente, exigiu a entrega de uma pochete que ela possuía, com R\$ 2.600,00 em seu interior e se evadiu do local. A vítima iniciou uma perseguição ao acusado pela via pública, anunciando aos populares sobre o roubo sofrido, e o acusado, tentando intimidar as pessoas em sua volta, efetuou dois disparos para cima, com a arma de fogo.

Em simultâneo, as testemunhas policiais em patrulhamento, ao ouvir os sons dos disparos e ver a correria dos populares, avistaram o acusado em fuga e o perseguiram por duas quadras até conseguirem detê-lo logo após de o acusado lançar a pochete, com a arma e o dinheiro roubado em seu interior, para dentro um bueiro. A pochete com os objetos foi apreendida pelas autoridades, e a vítima se apresentou e reconheceu o acusado como autor do roubo e dos disparos.

Em sede policial, a vítima novamente reconheceu o acusado (fls. 27).

Além da autoria, também restou comprovada, de forma segura, a utilização de uma arma de fogo pelo réu durante o crime, conforme o relato da ofendida, e diante da apreensão do acusado logo após tentar se desvencilhar da arma utilizada.

Desse modo, resta comprovada a majorante presente na denúncia ofertada pelo Ministério Público, tal como a consumação do crime de roubo.

Verifica-se, ademais, que não se aplica o princípio da consunção ao presente feito, haja vista que os disparos de arma de fogo foram efetuados na via pública, após a consumação do crime de roubo, tratando-se, pois, de crimes autônomos.

Assim, de rigor, nos termos da denúncia.

Passa-se à aplicação da pena em relação ao crime de roubo.

Fixo a pena base do crime de roubo acima do mínimo legal, ou seja, em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa, em razão dos maus antecedentes.

Na segunda fase, reconheço a reincidência específica do réu, conforme folha de antecedentes de 32/48 e aumento a pena em 1/6. Não há atenuantes a serem aplicadas, pois entendo que a reincidência específica não pode ser compensada com a confissão, devendo prevalecer a agravante.

No presente caso, verifica-se que se tratou de emprego ostensivo de arma de fogo, haja vista que o réu sacou da arma e, embora de forma rápida, a apontou para a vítima. Desse modo, incide aumento na fração correspondente a 2/3. Não há causas de diminuição de pena.

Assim, chega-se à pena de 09 anos e 26 dias de reclusão e o pagamento de 20 dias-multa, para o crime de roubo majorado.

Passa-se à aplicação da pena em relação ao crime de disparo de arma de fogo

Fixo a pena base do crime de disparo de arma de fogo acima do mínimo legal, ou seja, 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias multa, em razão dos maus antecedentes.

Na segunda fase, diante da reincidência, aumento a pena em 1/6. Não há atenuantes.

O réu negou a prática delitiva.

Na terceira fase, não há causas de diminuição e aumento de pena.

Assim, chega-se à pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e o pagamento de 12 dias-multa, para o crime de disparo de arma de fogo.

Por fim, diante do concurso material entre os crimes de roubo majorado e disparo de arma de fogo, o somatório das penas é de 11 anos, 09 meses e 16 dias de reclusão, e pagamento de 32 dias-multa, no menor valor.

Fixo inicialmente o regime fechado para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal, diante da pena aplicada e da reincidência. Inviável a substituição da pena por restritiva de direitos, tendo-se em vista o tempo da pena fixada, além da reincidência específica e o crime ter sido cometido com emprego de grave ameaça.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório para CONDENAR o réu FELIPE ANDRÉ DE SOUZA (RG: 44544610/SP), na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 11 anos, 09 meses e 16 dias de reclusão, e pagamento de 32 dias-multa, no menor valor, como incurso no art. 157 §2º-A, I do Código Penal; e como incurso no art. 15, caput, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal.

O réu deverá permanecer preso porque presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente aquele relacionado à garantia da ordem, além de se assegurar a aplicação da lei penal, considerando a presente condenação. Ademais, como argumento subsidiário, o réu respondeu ao processo preso e, assim, com a condenação, deverá continuar na mesma situação.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

São Paulo, 02 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA